

Exemple commenté — Cinq dirigeants, cinq qualifications

Module 1 · Qui sont les travailleurs non salariés ?

Cinq dirigeants se présentent à vous. Aucun ne se décrit spontanément dans les termes exacts de son statut : l'une se dit salariée alors qu'elle ne l'est pas, l'autre se dit indépendante alors qu'elle est assimilée salariée. C'est normal, et c'est précisément pour cela que la qualification vous revient.

La grille de lecture, en trois questions

1. Sous quelle forme juridique exercez-vous ? Entreprise individuelle, SARL, SAS, autre.
2. Êtes-vous gérant ou président, et quelle part du capital détenez-vous ?
3. Y a-t-il d'autres gérants, et votre conjoint détient-il des parts ?

Ces trois questions suffisent à trancher dans la quasi-totalité des situations que vous rencontrerez. Elles se posent en moins d'une minute, au tout début de l'entretien.

Cas 1 — Sabrina Lefort, coiffeuse

Sabrina exploite un salon de coiffure sous forme d'entreprise individuelle. Elle emploie deux apprenties. Elle nous dit : « j'ai deux salariées, donc je suis chef d'entreprise salariée ».

Qualification : Travailleuse non salariée — artisan

Employer des salariés ne rend pas salarié. Sabrina n'a pas de contrat de travail, personne ne lui donne d'ordres : il n'y a pas de lien de subordination. Elle exerce un métier manuel, en nom propre : c'est une artisan, travailleuse non salariée. Ses deux apprenties, elles, sont bien salariées, et c'est Sabrina qui paie leurs cotisations — un point à garder en tête : si elle s'arrête, leurs salaires continuent de sortir.

Cas 2 — Karim Benyahia, plombier en société

Karim a créé une SARL de plomberie avec un ami. Il en est le gérant et détient 60 % des parts.

Qualification : Travailleur non salarié — gérant majoritaire

Deux conditions sont réunies : il est gérant, et il détient plus de la moitié des parts. Il est donc gérant majoritaire, et à ce titre travailleur non salarié, alors même qu'il travaille dans une société et qu'il se verse une rémunération tous les mois. Le bulletin qu'il s'édite n'est pas un bulletin de paie.

Cas 3 — Élodie Vasseur, consultante

Élodie a créé une SASU de conseil en informatique. Elle en est la présidente et détient la totalité du capital. Elle se présente spontanément comme « indépendante ».

Qualification : Assimilée salariée — ce n'est pas une travailleuse non salariée

C'est le cas qui piège le plus souvent. Détenir 100 % du capital ne change rien : le président d'une société par actions simplifiée, y compris unipersonnelle, relève du régime général et cotise comme un cadre. Élodie est économiquement indépendante, mais juridiquement assimilée salariée. Lui proposer un raisonnement bâti sur les trous de couverture d'un travailleur non salarié serait une erreur de conseil.

Cas 4 — Marc Tissier et son frère, menuisiers

SARL de menuiserie. Marc et son frère sont tous deux gérants. Marc détient 30 % des parts, son frère 40 %, et leur mère, qui n'est pas gérante, détient les 30 % restants. Marc affirme être minoritaire.

Qualification : Travailleur non salarié — gérance majoritaire par le collège

Quand une société a plusieurs gérants, on n'apprécie pas la majorité gérant par gérant : on additionne les parts détenues par l'ensemble des gérants. Ici le collège de gérance détient 70 % des parts. Marc et son frère sont donc tous deux travailleurs non salariés, bien qu'aucun des deux ne soit majoritaire à lui seul. Les parts de la mère, qui n'est pas gérante, n'entrent pas dans le calcul.

Cas 5 — Nadia Cherif, graphiste

Nadia est graphiste. Elle a choisi le régime du micro-entrepreneur et déclare son chiffre d'affaires tous les trimestres.

Qualification : Travailleuse non salariée — profession libérale non réglementée, au régime micro

Le micro-entrepreneuriat n'est pas un statut à part : c'est un régime simplifié de déclaration et de calcul des cotisations, qui se superpose à une activité artisanale, commerciale ou libérale. Nadia est donc bien une travailleuse non salariée. Retenez toutefois ce point, nous y reviendrons au module 3 : le régime micro repose sur un abattement forfaitaire pour charges, et il ferme la porte à la déduction fiscale des contrats facultatifs.

Ce que ces cinq cas doivent vous laisser

Le statut ne se devine ni au métier, ni à la taille de l'entreprise, ni au fait que la personne se sente indépendante. Il se déduit de la forme juridique et de la détention du capital. Deux erreurs reviennent : croire qu'employer des salariés rend salarié, et croire que détenir la totalité du capital rend non salarié.

Dernier réflexe : la question du conjoint. Pour apprécier la majorité d'un gérant, on ajoute à ses parts celles détenues par son conjoint ou partenaire de PACS et par ses enfants mineurs. Un gérant à 40 % dont l'épouse détient 15 % est un gérant majoritaire.